



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL

Secretaria de Gestão de Pessoas
Subsecretaria de Previdência Social e Análise de Direitos de Pessoal
Divisão de Concessão de Direitos dos Servidores

INFORMAÇÃO Nº 13085/2025-DDS/SGP

Referência: PGEA MPF/PGR nº [1.00.000.015364/2020-91](#)

Interessado: ABELARDO FLEURY CURADO

Assunto: Licença para tratar de interesses particulares. Pedido de recurso.

Senhor Subsecretário,

1. Cuida-se de pedido de recurso administrativo ([PGR-00456097/2025](#), doc. 182), interposto pelo servidor ABELARDO FLEURY CURADO, matrícula nº 3609-9, Técnico do MPU/Administração, lotado na Procuradoria Geral da República, contra o Despacho nº 32945/2025/SG - [PGR-00445782/2025](#), doc. 177), que manteve o indeferimento do pedido de licença para tratar de interesses particulares anteriormente negado pelo Despacho SGP nº 1192, de 13/08/2025, publicado no DMPF-e nº 154, de 21/08/2025 ([PGR-00316385/2025](#), doc. 167).
2. O recorrente afirma que o indeferimento considerou principalmente a sucessividade de licenças concedidas, argumentando que a legislação aplicável — art. 91 da Lei nº 8.112/1990 — não estabelece limitação quanto ao número de licenças, entendimento que, segundo sustenta, já foi consolidado pela Consultoria Jurídica e pela Assessoria Jurídica Administrativa, conforme Parecer nº 666/2025/CONJUR-SA. Destaca também que atos normativos do Poder Executivo que impunham limites temporais, como a Portaria SEGRT nº 35/2016, não se aplicam ao MPU em razão de sua autonomia administrativa, e que a IN SGP-SEDGG-ME nº 75/2022 afastou a antiga limitação de seis anos de afastamento.
3. O servidor cita precedente administrativo (PGA nº 1.00.000.011315/2023-21) em que foram deferidos novos períodos de licença, ainda que o interessado estivesse afastado há seis anos, reforçando, em sua visão, a possibilidade de concessões sucessivas.

4. No tocante à motivação do pedido, o recorrente relata que seus períodos de afastamento decorreram da necessidade de cuidados constantes à mãe idosa, cuja condição de saúde vem se agravando, fato respaldado pelo laudo anexado (doc. 182, fl. 04). Alega, ainda, que parte dos afastamentos ocorreu durante a pandemia de Covid-19, e que a situação funcional da unidade tende a se estabilizar com a nomeação de aprovados no concurso do MPU.

5. Diante disso, requer a reconsideração da decisão e a concessão de novo afastamento sem remuneração, inclusive por razões humanitárias.

6. É o relatório.

7. Preliminarmente, dispõe a Lei nº 9.784/1999:

"Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contando a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida."

8. Consta dos autos que o interessado tomou ciência da decisão em 17/11/2025 (e-mail [PGR-00448822/2025](#), doc. 181) e protocolizou o recurso em 23/11/2025, razão pela qual se reconhece a tempestividade do pedido.

9. No mérito, o recurso questiona a decisão nº 32945/2025/SG (doc. 177), que manteve o indeferimento da licença para tratar de interesses particulares.

10. Sobre o tema, a Consultoria Jurídica emitiu o Parecer nº 666/2025/CONJUR-SAJ ([PGR-00411682/2025](#), doc. 175), cujos trechos relevantes transcrevem-se:

9. Vislumbra-se, assim, que a concessão da licença para tratar de assuntos particulares decorre de ato discricionário da Administração, de modo que caberá ao administrador público analisar, à luz da conveniência e oportunidade, as circunstâncias do caso concreto e decidir sobre a concessão, ou não, da licença orientada pela harmonização de interesses públicos e privados.

10. Outrossim, resta claro que a licença para tratar de interesses particulares possui um limite temporal de até três anos consecutivos, devendo ser observada a prevalência do interesse público sobre o interesse pessoal ainda que o período de licenciamento seja com prejuízo da remuneração, por não se configurar um direito subjetivo ao servidor.

11. Todavia, a legislação não limita a quantidade de licenças a serem usufruídas pelo servidor a esse título, não cabendo à Administração fazer interpretação restritiva do texto legal. Em relação ao período da licença para tratar de assuntos particulares, a matéria já foi enfrentada pela Administração e a orientação é pela possibilidade de usufruir várias licenças, desde que nenhuma delas individualmente ultrapasse os três anos ou que a eventual renovação, para que não extrapole esse prazo, se dê sessenta dias após o término da licença anterior, conforme inteligência do art. 82 da Lei nº 8.112/90.

(...)

15. Nada obstante tenha a Secretaria de Gestão de Pessoas suscitado o ato normativo do Poder Executivo, que estabelece o prazo total para concessão da licença para tratar de interesse particular de seis anos durante a vida funcional do servidor, repisa-se que a Consultoria Jurídica e, posteriormente, a Assessoria Jurídica Administrativa firmaram entendimento que o Ministério Público da União não se vincula às disposições contidas na referida norma diante da autonomia administrativa da Instituição.

16. Naquela ocasião, a Secretaria de Assessoramento Jurídico, no Parecer Jurídico 720/2022 CONJUR/SG (PGR-00427301/2022), de 25 de outubro de 2022, manifestou-se pela inaplicabilidade de Portaria SEGRT nº 35, de 1º de março de 2016 – revogada pela Instrução Normativa SGP-SEDGG-ME nº 34, de 24 de março de 2021 –, aos servidores do Ministério Público da União, por se tratar de norma com âmbito de incidência restrito ao Poder Executivo Federal.

17. De todo modo, restou consignado recentemente no Parecer nº 1/2024/AJA/PGR que foi publicada a Instrução Normativa SGP-SEDGG-ME nº 75, de 13 de outubro de 2022, também da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, que retirou a limitação temporal de seis anos em toda a vida funcional do servidor para o usufruto da licença para tratar de interesses particulares.

(...)

21. Em cotejo analítico, relevante consignar que caso similar foi submetido recentemente à apreciação da Administração no bojo do Procedimento de Gestão Administrativa 1.00.000.011315/2023-21, em que o servidor apresentou novo requerimento para prorrogação da licença para tratar de interesses particulares por período indeterminado ou, na impossibilidade, por mais seis anos, alegando que a genitora possui idade avançada (96 anos) e patologias, o que demandava seu acompanhamento constante.

22. No caso concreto, o interessado havia sido autorizado, pela Diretoria-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União, a usufruir a licença da mesma natureza, por três anos, por duas vezes consecutivas, ficando afastado há seis anos do trabalho. Nota-se que, em consonância com a chefia imediato do interessado, foi exarado o DESPACHO DECISÓRIO SG Nº 2534/2025, deferindo ao servidor a concessão da licença para tratar de interesses particulares, no período de 10/01/2025 a 09/01/2028, o que corrobora a ausência de limite temporal para tal benefício.

23. Ressalta-se que, ainda que a Administração viesse a adotar tal parâmetro, restaria ao servidor Abelardo Fleury Curado o saldo remanescente de um ano da licença a ser usufruído, haja vista que se encontra afastado do trabalho há cinco anos. (grifos acrescidos).

(...)

27. Ante o exposto, nos termos do art. 91 da Lei nº 8.112/90 e tendo em vista

a especificidade da situação fática apresentada pelo interessado decorrente da idade avançada de sua genitora, conclui a Secretaria de Assessoramento Jurídico pela viabilidade jurídica na prorrogação da licença para tratar de assuntos particulares no período de 03/10/2025 a 02/10/2026 ao servidor Abelardo Fleury Curado, **condicionada à autorização pela autoridade**

**competente em eventual juízo de retratação da decisão constante do
Despacho Decisório 1192/2025 SGP/SG.**

11. Posteriormente, a Secretaria-Geral proferiu o Despacho nº 32945/2025/SG (doc. 177), no qual concluiu que, *“em que pesem os apontamentos jurídicos concernentes à viabilidade da concessão, mantenho o indeferimento do pedido, tendo em vista, principalmente, a concessão de sucessivas licenças para tratar de interesses particulares (01/10/2020 a 02/10/2025)”*.

12. Ao analisar o parecer da Consultoria Jurídica que conclui pela possibilidade de nova prorrogação da licença para tratar de interesses particulares, entende-se pertinente esclarecer qual interpretação a Administração deve adotar diante das circunstâncias do caso. O art. 82 da Lei nº 8.112/1990 estabelece que a licença solicitada dentro de 60 dias após o término de outra da mesma espécie deve ser tratada como prorrogação, e não como novo período autônomo. Assim, embora não haja limite legal quanto ao número total de licenças, permanece vigente o limite máximo de três anos para cada uma, além da necessidade de interrupção mínima para que um novo pedido seja considerado como licença distinta.

13. No caso analisado, o servidor já se encontra **afastado há cinco anos consecutivos**, sem interrupção. Isso indica que os períodos sucessivos foram tratados, na prática, como uma única licença prolongada. Dessa forma, para avaliar o novo pedido, a Administração precisa definir se pretende seguir o entendimento de que a ausência do intervalo mínimo impede a abertura de um novo período autônomo, mantendo-se o limite legal dos três anos, ou se considera que a série de afastamentos sucessivos pode ser analisada com maior flexibilidade.

14. Ademais, embora o parecer assinala que a limitação de seis anos — anteriormente prevista em atos do Poder Executivo — não se aplica ao Ministério Público da União, tal conclusão não elimina os limites decorrentes da própria Lei nº 8.112/1990, que permanece integralmente aplicável e prevê tanto o prazo máximo de três anos por licença quanto o intervalo mínimo para nova concessão.

15. Destaca-se, por fim, que a situação fática apresentada pelo servidor, relacionada ao cuidado de genitora idosa, embora sensível e relevante sob o ponto de vista humanitário, não é suficiente para afastar limites legais expressos, especialmente considerando que a licença para tratar de interesses particulares constitui ato discricionário, condicionado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração e à prevalência do interesse público.

16. À luz dessas considerações, verifica-se que ainda subsiste dúvida quanto ao parâmetro normativo a ser aplicado na análise de pedidos de licença para tratar de interesses particulares. Assim, ressalta-se a necessidade de observância do art. 82 da Lei nº 8.112/1990 — especialmente no que se refere ao limite de até três anos por licença e ao intervalo mínimo

de sessenta dias para a abertura de novo período autônomo — ao mesmo tempo em que se pondera o histórico de afastamentos contínuos já registrados. Cabe, portanto, à autoridade superior avaliar, em juízo de retratação ou revisão, qual entendimento deverá prevalecer para este e para futuros casos análogos.

17. Pelo exposto, opina-se pela manutenção da decisão recorrida e pelo regular recebimento da presente inconformidade como recurso administrativo, com seu subsequente encaminhamento à autoridade superior para apreciação, nos termos do art. 56 da Lei nº 9.784/1999.

ANA MARIA ZANATTA SILVA

Chefe da Divisão de Concessão de Direitos dos Servidores

De acordo com as informações. Submeto os autos à Secretaria de Gestão de Pessoas.

FERNANDO MELO

Subsecretário de Previdência Social e Análise de Direitos de Pessoal

De acordo com as informações da Subsecretaria de Previdência Social e Análise de Direitos de Pessoal. Submeto os autos à Secretaria Geral do MPF.

LEONARDO DA SILVA RAMOS

Secretário de Gestão de Pessoas Adjunto

Ante o exposto, e acolhendo as informações da Secretaria de Gestão de Pessoas, mantenho a decisão anterior (Despacho nº 32945/2025/SG) e encaminho os autos ao Gabinete do Excelentíssimo Procurador-Geral da República, para regular processamento do recurso administrativo, de acordo com o art. 56 da lei 9.784/99.

PAULO ROBERTO SAMPAIO ANCHIETA SANTIAGO

Procurador da República

Secretário-Geral Adjunto



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00456468/2025 INFORMAÇÃO nº 13085-2025**

.....
Signatário(a): **ANA MARIA ZANATTA SILVA**

Data e Hora: **26/11/2025 09:44:49**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **FERNANDO BATISTA DE MELO**

Data e Hora: **26/11/2025 14:03:30**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **LEONARDO DA SILVA RAMOS**

Data e Hora: **26/11/2025 18:15:46**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **PAULO ROBERTO SAMPAIO ANCHIETA SANTIAGO**

Data e Hora: **27/11/2025 15:27:19**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave cbd0bce6.93b7cf54.aa52e4cb.ecd00dbe